



Le forme di governo



Definizione

- La forma di governo definisce come il potere di indirizzo politico è **distribuito fra gli organi costituzionali** dello Stato e è data dal **rapporto fra gli stessi**
- La forma di governo presuppone una ripartizione dei poteri dello Stato fra più organi costituzionali e, quindi, si può parlare di forma di governo solo a partire dallo **Stato liberale**



Forma di governo e separazione dei poteri

Forme di governo che attuano una rigida separazione dei poteri:

- **Monarchia costituzionale e repubblica presidenziale**

Forme di governo che attuano una separazione flessibile:

- Forma di **governo parlamentare** (monarchica e repubblicana)



Modelli di forme di governo

Le forme di governo conosciute a partire dallo Stato liberale sono:

- Ia MONARCHIA COSTITUZIONALE
- il GOVERNO PARLAMENTARE
- il GOVERNO PRESIDENZIALE
- II GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE
- II GOVERNO NEOPARLAMENTARE
- IL GOVERNO DIRETTORIALE (Svizzera)



La monarchia costituzionale

E' la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale.

DUE CENTRI DI POTERE: RE E PARLAMENTO

- I due poteri sono fra loro in una posizione di equilibrio (ognuno di essi ha strumenti per condizionare e controllare l'operato dell'altro (**checks and balances**))
- Hanno una **distinta legittimazione**: il potere del Re si basa sul principio di successione ereditaria al trono; il Parlamento trova la propria legittimazione nel principio elettivo



Segue:

- Il **re** è titolare del potere esecutivo: i ministri riuniti formano un organo consultivo del Re; non esiste il governo come organo costituzionale autonomo.
- I **ministri controfirmano gli atti del re** e ne assumono la responsabilità giuridica (possibilità della Camera bassa di mettere i ministri in stato di accusa, affinché siano giudicati dalla Camera alta)



I reciproci condizionamenti tra sovrano e parlamento

- il **re** ha il potere di porre la *sanzione* alle leggi approvate dal Parlamento; partecipa alla funzione giurisdizionale (nomina i giudici, potere di concedere la grazia e commutare le pene)
- il **Parlamento** approva le *entrate* e stabilisce come devono essere impegnate; il Parlamento può *mettere in stato d'accusa* i ministri



Passaggio dalla Monarchia costituzionale al Governo parlamentare

In **Inghilterra**, quando nella società comincerà ad assumere un ruolo significativo la **borghesia** (non solo sul piano economico ma anche politico) il baricentro della monarchia costituzionale tenderà a spostarsi più verso il **Parlamento**, dando luogo a trasformazioni istituzionali che porteranno il sistema ad evolvere verso una forma di Governo parlamentare.

Contestualmente al rafforzamento del Parlamento, il governo acquista una sua **fisionomia istituzionale autonoma**. Diviene un organo autonomo distinto dal re e dal Parlamento, a quest'ultimo legato dalla fiducia.



La controfirma e la nascita del rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento

L'istituto che il Parlamento utilizza per instaurare un rapporto fiduciario con il Governo è la **CONTROFIRMA**, con cui riesce a far valere la responsabilità anche politica del governo.

La caratteristica fondamentale della forma di governo parlamentare è infatti il **rapporto di fiducia** fra Governo e parlamento. Il Governo rimane in carica fino a quando permane il rapporto di fiducia con il Parlamento



Segue:

- Il governo è legato al Parlamento da un rapporto fiduciario. In una prima fase, detta **dualistica**, il governo risponde della propria azione nei confronti del re e del Parlamento.
- Successivamente il governo uscirà dall'area di influenza del sovrano e risponderà solo nei confronti del Parlamento (fase **monistica**). In questa fase, il re perde ogni potere di indirizzo politico e diviene organo di garanzia: il re regna ma non governa
- Questo passaggio avviene nella prassi, senza alcuna modifica delle regole costituzionali



Caratteri della Forma di governo parlamentare

- ✓ Il Governo è legato al Parlamento da un rapporto fiduciario
- ✓ Il governo, una volta formato, deve ottenere la fiducia del Parlamento
- ✓ Se viene a mancare la fiducia il governo non può rimanere in carica: il Parlamento può revocare la fiducia al governo, costringendolo a dimettersi
- ✓ Il Capo dello Stato ha un ruolo di garanzia costituzionale. E' un potere neutro che non ha poteri di indirizzo politico.



Il rapporto tra forma di governo parlamentare e sistema dei partiti

Il rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento è condizionato dalle caratteristiche del sistema politico.

Nei sistemi di democrazia pluralista, al fine di comprendere le dinamiche concrete di funzionamento della forma di governo occorre tenere in considerazione **le caratteristiche del sistema partitico** in cui opera.

Per **SISTEMA PARTITICO** si intende il numero di partiti (sistema bipartitico o multipartitico) e il tipo di rapporto che si instaura tra di essi (il potenziale di aggregazione/coalizione fra i vari partiti).

Segue: sistemi bipartitici e multipartitici

- **SISTEMA BIPARTITICO:** quando il sistema politico è composto da 2 partiti che si confrontano nella competizione elettorale. All'esito della competizione elettorale uno dei partiti acquisterà la maggioranza dei seggi parlamentari ed esprimerà il governo.
- **SISTEMA MULTIPARTITICO:** può funzionare diversamente a seconda che
 - a) vi sia una certa omogeneità fra i partiti e quindi la possibilità di dar vita ad aggregazioni/coalizioni. Pur avendo un sistema multipartitico, è facile che l'equilibrio vada a stabilirsi su una forma **BIPOLARE**. In sede elettorale è possibile individuare la maggioranza di governo
 - b) vi siano partiti fra loro ideologicamente molto distanti (in questo caso difficilmente a livello elettorale potrà operare la regola di maggioranza per la formazione di un Governo stabile). **SISTEMA MULTIPOLARE**



Parlamentarismo maggioritario e compromissorio

Le dinamiche di funzionamento della forma di governo parlamentare mutano a seconda delle condizioni del sistema politico:

- ✓ **PARLAMENTARISMO MAGGIORITARIO** (o a PREVALENZA DEL GOVERNO): si caratterizza per la presenza di un sistema politico bipolare, con **due partiti o due coalizioni**, fra loro alternativi. Le elezioni permettono di dare vita ad una **maggioranza politica**, il cui leader assume la carica di Primo Ministro, godendo quindi di una forte legittimazione derivante dalla investitura popolare. Il Governo ha il sostegno della maggioranza che di regola lo sostiene fino alla fine della legislatura (Governo di legislatura).



Segue:

- ✓ **PARLAMENTARISMO COMPROMISSORIO** (O A PREVALENZA DEL PARLAMENTO): si caratterizza per la necessità di ricercare **l'accordo tra le parti politiche per la formazione di un governo**, per la definizione dell'indirizzo e la sua realizzazione. Sono i partiti dopo le elezioni a concludere accordi attraverso cui si forma la maggioranza politica e si individua la composizione del Governo e la persona che dovrà assumere la carica di primo ministro. La coalizione di partiti che esprime il governo ha una **composizione eterogenea** e quindi la stabilità del governo è esposta al rischio di fratture all'interno dei partiti di maggioranza.



Il ruolo del sistema elettorale

Anche il sistema elettorale influenza il funzionamento della forma di governo.

I sistemi elettorali possono essere:

- **Sistemi elettorali maggioritari** (la totalità o la maggioranza dei seggi è assegnata alla lista che ha avuto il maggior numero di voti)
- **Sistemi elettorali proporzionali** (ogni lista riceve una quota di seggi in proporzione ai voti ottenuti)



La razionalizzazione del Parlamentarismo: il Cancellierato tedesco



In alcune Costituzioni del secondo dopoguerra sono state inserite norme che prevedono alcuni istituti di RAZIONALIZZAZIONE della forma di governo parlamentare, al fine di rafforzarne la stabilità.

Un esempio: la Costituzione tedesca del 1949

Caratteri del Cancellierato

- Il **Primo ministro** (il Cancelliere federale) ha un ruolo centrale all'interno della forma di governo parlamentare
- Il Cancelliere federale è **eletto dalla Camera politica** (Bundestag) su proposta del Presidente della Repubblica federale a maggioranza assoluta. Se questo non ottiene la maggioranza assoluta la Camera ha 14 giorni di tempo per eleggerne un altro a maggioranza assoluta. Se entro questo termine non viene trovata una maggioranza assoluta, il Presidente può confermare alla carica di Cancelliere il candidato più votato oppure sciogliere la Camera.
- **SFIDUCIA COSTRUTTIVA**: consiste nella possibilità per la Camera politica di sfiduciare un Cancelliere solo se contestualmente è in grado di eleggere a maggioranza assoluta un successore.



La forma di governo presidenziale: caratteri

- Il **Capo dello Stato** è eletto dall'intero corpo elettorale nazionale ed è anche capo dell'Esecutivo; nomina, dirige e può revocare i membri del Governo
- **non può essere sfiduciato** da un voto parlamentare durante il suo mandato che ha una durata prestabilita;
- Capo dello Stato e Parlamento sono in un rapporto di **reciproco condizionamento**;



Caratteristiche del presidenzialismo degli USA

- Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti per un **mandato di 4 anni** attraverso una procedura che solo formalmente è **a doppio grado**: in ogni Stato sono eletti gli “elettori presidenziali”, i quali successivamente sono riuniti in un collegio ad hoc (Electoral College) che procede alla scelta del Presidente e del Vice.

Ma poiché i due grandi partiti nazionali hanno già scelto i propri candidati, nel momento in cui gli elettori votano per gli “elettori presidenziali” sanno già che questi ultimi al momento della successiva elezione nel collegio presidenziale si limiteranno a votare per i candidati scelti dai rispettivi partiti.



Segue:

- Il Presidente degli Stati Uniti gode della **forte legittimazione politica** che deriva dall'investitura popolare diretta. Il Presidente ha alle sue dipendenze l'amministrazione dello Stato federale e nomina i suoi collaboratori (i Segretari di Stato).
- Di fronte al Presidente c'è il Parlamento che prende il nome di **CONGRESSO**, che ha struttura bicamerale. Le due camere sono: il **SENATO FEDERALE**, formato da due rappresentanti per ogni Stato membro, e vengono parzialmente rinnovati ogni due anni; la **CAMERA DEI RAPPRESENTANTI** eletta dal corpo elettorale nazionale per un mandato biennale.



I reciproci poteri di influenza

- Il CONGRESSO è titolare del potere legislativo, approva il bilancio annuale, necessario affinché l'amministrazione sia autorizzata a spendere, può mettere in stato di accusa il Presidente (impeachment) per tradimento, corruzione o altri gravi reati, e in tal caso il giudizio finale spetta al Senato.
- Congresso e Presidente sono reciprocamente indipendenti e, attraverso meccanismi costituzionali, hanno potere di verifica l'uno sull'altro e viceversa. Il Presidente ha il potere di veto sospensivo sulle leggi approvate dal Congresso – il quale può superare il veto tramite voto a maggioranza qualificata dei 2/3 – e il Congresso ha il potere di approvare le nomine Presidenziali dei giudici della Corte suprema e di altre cariche dello Stato.



I possibili equilibri del sistema presidenziale

Il Presidente degli USA e il Congresso sono eletti in momenti diversi.

QUINDI

Il sistema americano opera diversamente a seconda che la maggioranza che elegge il Presidente sia la stessa maggioranza che si forma nel Congresso oppure sia diversa.

La forma di governo semipresidenziale: caratteri

- il **Capo dello Stato** è eletto direttamente dal corpo elettorale;
- Il Capo dello Stato ha anche importanti **funzioni di indirizzo politico**. Tuttavia non può governare da solo, ma deve servirsi di un Governo, da lui nominato, che però deve avere la **fiducia del Parlamento**;
- **Struttura bicefala del potere di governo**, che, infatti, ha due teste: il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro.
- **Rapporto di fiducia**: il Parlamento può sfiduciare il Governo e il PDR può sciogliere anticipatamente il Parlamento



I diversi equilibri del semipresidenzialismo

- Questa struttura duale del potere di governo, con le sue due teste, consente diversi equilibri nella forma di governo, che può vedere:
 - la **prevalenza del Presidente** (semipresidenzialismo a Presidente forte (Francia)) (la maggioranza politica che elegge il PDR è la stessa maggioranza politica presente in Parlamento)
 - La **prevalenza del Governo e della maggioranza parlamentare** (semipresidenzialismo a prevalenza del Governo (Austria, Irlanda, Islanda)) (la maggioranza politica che elegge il PDR è diversa dalla maggioranza politica presente in Parlamento) - COABITAZIONE



La riforma costituzionale francese del 2000



Nel semipresidenzialismo francese, con la riforma Costituzionale del 2000, è stata parificata la durata del mandato del Presidente della Repubblica a quella del Parlamento, in modo da avere elezioni ravvicinate (**seppur non contestuali**) dei due organi e favorire la stessa maggioranza politica per l'elezione di entrambi.

Altre forme di governo contemporanee: la forma di governo neoparlamentare

La forma di governo NEOPARLAMENTARE si caratterizza per:

- l'elezione popolare diretta del Primo Ministro;
- l'elezione contestuale di Primo Ministro e Parlamento;
- il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;
- il "Governo di Legislatura", per cui un'eventuale crisi con le dimissioni del governo comporta lo scioglimento del Parlamento (*simul stabunt simul cadent*);

Tale forma di governo è stata elaborata dalla dottrina con l'intenzione di raggiungere l'investitura popolare del Primo Ministro e la stabilità del Governo. L'unico esempio storico di forma di governo riconducibile a questo tipo è Israele dopo la riforma costituzionale del 1992. Anche se a differenza del modello manca la contestualità delle elezioni del Primo Ministro e del Parlamento e il meccanismo elettorale, basato sul sistema proporzionale, è tale da creare frammentazione politica. Abrogata nel 2001.

La forma di governo neoparlamentare: l'applicazione nelle Regioni ordinarie dopo la l.c. 1/1999

- ✓ Elezioni contestuali, da parte del corpo elettorale regionale, del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
- ✓ Rapporto di fiducia implicita fra Consiglio e Presidente della Regione
- ✓ Il PDR nomina e revoca i membri della Giunta regionale. Dirige la politica della Giunta e ne è responsabile
- ✓ Il Consiglio può approvare una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta (richiesta di almeno 1/5 dei membri del Consiglio e approvazione a maggioranza assoluta)
- ➔ **CONSEGUENZA:** dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio (si torna a nuove elezioni)
- ✓ Stessa conseguenza anche in caso di dimissioni, impedimento permanente o rimozione del PDR e in caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio
- ✓ GOVERNO DI LEGISLATURA: principio «*SIMUL STABUNT SIMUL CADENT*»



Segue: la forma di governo direttoriale

La forma di governo **DIRETTORIALE**, adottata solamente dalla Confederazione elvetica, si caratterizza per:

- la presenza, accanto al **Parlamento**, di un **DIRETTORIO**, formato da 7 membri, eletto ma non revocabile dall'Assemblea, che svolge contemporaneamente le funzioni di Governo e di Capo dello Stato.
- Ciò impone che Governo e Capo dello Stato abbiano una struttura collegiale in cui siano rappresentate le diverse componenti etniche e linguistiche che vivono nell'ambito della Confederazione.